

公判前整理手続における証拠開示に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 検察官は、証明予定事実を証明するために取調べを請求した証拠については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、開示をしなければならない。
- イ. 検察官が検察官作成に係る被告人の供述録取書の取調べを請求した場合において、司法警察員作成に係る被告人の供述録取書であって、検察官作成に係る被告人の供述録取書の証明力を判断するために重要かつ必要であると認められ、その重要性及び必要性の程度が高いときには、検察官は、速やかに当該供述録取書を開示しなければならない。
- ウ. 裁判所は、被告人又は弁護人が開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、検察官の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。
- エ. 被告人又は弁護人は、検察官から証明予定事実を記載した書面の送付を受け、かつ、開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、裁判所及び検察官に対し、公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張をし、当該主張が相当であると認められるときは、検察官から当該主張に関連する証拠の開示を受けることができる。
- オ. 公判前整理手続は、できる限り早期に終結させるよう努めなければならないので、検察官は、証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができない。
1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

ア 正しい

316 条の 14 第 1 項柱書。事件が公判前整理手続に付されると、検察官は、公判廷での立証を予定している証明予定事実を書面で明らかにし（316 条の 13 第 1 項）、その証明に用いる証拠の取調べを裁判所に対して請求するとともに（同条 2 項）、それらの証拠を、速やかに、被告人又は弁護人に対し、開示しなければならない（316 条の 14 第 1 項柱書）。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

316 条の 15 第 1 項柱書前段、7 号。検察官請求証拠以外の証拠であっても、被告人又は弁護人は、同条項各号に掲げられた証拠のいずれかに該当し、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な検察官所持証拠の開示を請求することができ、検察官は、開示の必要性の程度並びに弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、これを開示しなければならない（同条項柱書前段）。その趣旨は、弁護側が検察官請求証拠の証明力を適切に判断することができるようにしようとするものである。そして、同条項 7 号はその一類型として「被告人の供述録取書等」を掲げている。しかしながら、本記述では司法警察員作成に係る被告人の供述録取書について被告人又は弁護人から開示の請求がなされていない。したがって、本記述は、被告人又は弁護人の請求を要件とせずに、開示しなければならないとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

316 条の 26 第 1 項前段。公判前整理手続において、裁判所は、被告人若しくは弁護人が証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求した証拠について（316 条の 18）、開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方たる検察官の請求により、決定で当該証拠の開示を命じなければならない（316 条の 26 第 1 項前段）。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている ★

316 条の 20 第 1 項前段。公判前整理手続において、被告人又は弁護人はその証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは（316 条の 17 第 1 項前段）、その主張に関連すると認められるものについて、開示の請求をすることができ、検察官は、開示の必要性の程度並びに弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、これを開示しなければならない（316 条の 20 第 1 項前段）。その趣旨は、これにより、争点整理を更に進めることができ、被告人側が防御の準備をできるようにしようとするものである。したがって、本記述は、被告人又は弁護人の請求を要件とせずに、開示しなければならないとしている点で、誤っている。

オ 誤っている

316 条の 26 第 3 項。公判前整理手続における証拠開示請求についてした裁判所の決定について、不服がある場合には、即時抗告をすることができる。したがって、本記述は、不服申立てをすることができないとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はアとウであり、したがって、正解は肢 1 となる。